

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 959/2531
อัยการ พะเยา
นาย แทน บุญ ชุม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 83, มาตรา 288, มาตรา 289

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ

ผู้เสียหายกับจำเลยทั้งสองไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกัน และไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายมีเรื่องขัดแย้งกับผู้อื่นอย่างร้ายแรงอันจะทำให้เห็นได้ว่าจำเลยทั้งสองถูกจ้างวานมาฆ่าผู้เสียหายดังนี้ การที่จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายที่ได้ณบ้านของผู้เสียหายโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้วางแผนมาก่อนหรือมาชุมนุมรอเพื่อจะดักฆ่าผู้เสียหายนั้น จะถือว่าเป็นการกระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อนยังไม่ถนัด เพราะจำเลยทั้งสองอาจคิดฆ่าผู้เสียหายในขณะที่เดินผ่านที่เกิดเหตุก็เป็นได้ คดีไม่ได้ความว่าจำเลยทั้งสองไม่เคยได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองตามกฎหมาย คงได้ความเพียงว่าจำเลยทั้งสองไม่เคยได้รับใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนเท่านั้น เมื่อไม่ได้อาวุธปืนมาเป็นของกลางจะฟังว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดฐานมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตหาได้ไม่แต่เมื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายแล้วพาอาวุธปืนนั้นไป จำเลยที่ 1 จึงต้องมีความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนจำเลยที่ 2 เมื่อข้อเท็จจริงไม่ได้ความว่ามีส่วนร่วมในการพาอาวุธปืน จึงไม่มีความผิดในฐานนี้ด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 371, 80, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 80, 83, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนจำคุกตลอดชีวิต ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกคนละ 2 ปี ฐานพาอาวุธปืนโดยฝ่าฝืนกฎหมายตาม มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนักจำคุกคนละ 1 ปี เมื่อวางโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้ว ไม่จำเป็นต้องนำโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาเรียงกระทงลงโทษอีก คงให้จำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิต จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ให้จำคุกคนละ 12 ปี ส่วนข้อหาอื่นให้ยก โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์นำสืบว่า ก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ 2 เคยพูดกับ นายท่า ดัดสุขเจริญ ว่าจะเก็บผู้เสียหายนั้น คงมีแต่คำเบิกความของนายท่ากล่าวอ้างขึ้นมาเท่านั้นทั้งการที่จะฆ่าคนเป็นเรื่องที่ร้ายแรงไม่ใช่เรื่องที่จะเที่ยวไปบอกผู้อื่นให้รับทราบ ขอนำสืบของโจทก์ดังกล่าวจึงยังไม่มั่นคงพอที่จะรับฟังเป็นความจริงได้ เมื่อคดีไต่ความจากคำเบิกความของผู้เสียหายว่า ผู้เสียหายกับจำเลยทั้งสองไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกัน พยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบก็ไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายมีเรื่องขัดแย้งกับผู้อื่นอย่างร้ายแรงอันจะทำให้เห็นได้ว่าจำเลยทั้งสองถูกจ้างวานมาฆ่าผู้เสียหายทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้วางแผนมาก่อน หรือมาชุมนุมดักรอเพื่อจะฆ่าผู้เสียหาย ลำพังแต่ข้อเท็จจริงที่ได้ความว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย ขณะที่ผู้เสียหายนั่งอยู่ที่ใต้ถุนบ้านของตนเองและจำเลยทั้งสองอยู่ที่บริเวณสวนผัก จะถือว่าเป็นการกระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อนยังไม่ถนัดนัก เพราะจำเลยทั้งสองอาจคิดฆ่าผู้เสียหายขึ้นในขณะที่เดินผ่านที่เกิดเหตุดังที่ศาลอุทธรณ์

วินิจฉัยไว้ก็เป็นได้ พยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวมา ยังไม่พอพียงว่าเป็นการพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

ที่โจทก์ฎีกาว่า การสอบสวนฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองไม่เคยได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันมีอาวุธปืนไปยังผู้เสียหายจึงแสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง และพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ทางพิจารณาไม่ได้ความดังฎีกาของโจทก์ คดีคงฟังได้ความจากคำเบิกความของจำเลยทั้งสองว่าจำเลยทั้งสองไม่เคยได้รับใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนเท่านั้น เมื่อเจ้าพนักงานไม่ได้อาวุธปืนที่จำเลยที่ 1 ใช้อิงผู้เสียหายมาเป็นของกลางจะฟังว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหาได้ไม่แต่โดยเหตุที่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนแต่เป็นผู้ที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายแล้วพาอาวุธปืนนั้นไป จำเลยที่ 1 จึงต้องมีความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ส่วนจำเลยที่ 2 ข้อเท็จจริงไม่ได้ความว่า มีส่วนร่วมในการพาอาวุธปืน จึงไม่มีความผิดในฐานนี้ด้วยที่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานดังกล่าวจึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ ที่แก้ไขแล้วซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 1 ปี อีกกระทงหนึ่ง เมื่อรวมกับโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่นแล้ว จึงรวมเป็นโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ทั้งสิ้น 13 ปี นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์"

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มานิช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------